K4 Trames de réponse par type de question

1. Le gabarit universel (une question = un bloc)

> **2.3 — [le problème en une ligne]**
> **Règle :** texte (article 2024, ancien numéro entre parenthèses), NEP, code de déontologie — 2 à 4 lignes
> **Application :** faits du cas qualifiés, dates et montants recopiés de l'annexe — 2 à 5 lignes
> **Conclusion :** réponse nette + ce que doit faire le CAC ou l'EC — 1 à 2 lignes

Forme impersonnelle, pas d'introduction ni de conclusion générale, puces admises, une ligne sautée entre Règle, Application et Conclusion. **100 à 140 mots par point** (1 point par question par défaut ; question lourde = 1,5 point = 150 à 200 mots). Les familles ci-après ne changent que le contenu de la Règle et l'ordre de l'Application.

2. Les verbes de consigne et ce qu'ils exigent

La consigne dit…	Tu dois…
« Justifiez votre réponse » (11 sujets sur 14)	un article ou une norme, puis le fait du cas qui s'y rattache ; sans texte, la réponse vaut peu.
« Que pensez-vous de… », « Que faut-il penser de… » (8 sur 14)	prendre position dès la 1re ligne (exact, inexact, en partie), puis corriger avec le texte.
« Relevez les anomalies », « établir la liste… proposer les rectifications »	liste numérotée « constat → texte → correction » ; ne pas réécrire le document.
« Quelles diligences… ? »	verbes d'action, NEP, assertion visée ; pas de cours de droit.
« Que doit faire le CAC ? », « Quelle sera l'attitude… ? »	actions dans l'ordre : informer, signaler, révéler, alerter, conclure dans le rapport.
« Quelles conséquences, sanctions, risques… ? »	civil, pénal, fiscal ou social, disciplinaire ; préciser qui est visé.
« Peut-il… ? », « Est-il possible… ? »	oui, non ou oui si… en 1re ligne, puis la condition et le texte.
« Sans réaliser de calcul », « aucun calcul n'est demandé » (6 sur 14)	mécanisme et ordre de grandeur ; aucun chiffrage détaillé.
« Citez trois… »	exactement le nombre demandé, une ligne de justification chacun.
« Quel(s) rapport(s)… ? »	chaque rapport : texte, NEP, destinataire, moment.
« Quelles étapes, quelle procédure… ? »	chronologie numérotée avec délais et organe compétent.

Fréquences : nombre de sujets (sur les 14 disponibles en texte, 2018-05 → 2025-11) où l'expression apparaît, relevé par recherche de texte le 29/10/2026.

3. Gestion du temps : 11 minutes par point

- 220 minutes de rédaction (14h35-18h15) pour 20 points = **11 min par point**. Minutes par dossier = points × 11.
- Barème par question jamais publié : points du dossier ÷ nombre de questions (dossier de 10 points, 9 questions ≈ 12 min chacune).
- Par question de 1 point : 1 min de trame en marge, 2 min de recherche, 7 à 8 min d'écriture, 30 s pour vérifier texte + conclusion.
- Recherche : 5 minutes au plus, puis règle de mémoire et conclusion. Au jalon du dossier, on change même si une question reste (4 lignes).
- Zéro blanc : une réponse incomplète mais sourcée rapporte.

4. Les 10 familles (298 questions, 16 sessions)

#	Famille	Q.	Sess.	p.
1	Régime fiscal, imposition	61	14/16	2
2	Critique de document	43	14/16	2
3	Peut-il accepter ? (déonto, LCB-FT)	34	15/16	3
4	Opération régulière ? procédure	32	14/16	3
5	Faut-il un CAC / un commissaire ?	30	13/16	4
6	Traitement comptable, annexe	30	14/16	4
7	Rapports, diligences	26	15/16	5
8	Que doit faire le CAC ?	17	9/16	5
9	Conséquences d'un manquement	16	11/16	6
10	Droit social	9	8/16	6

Méthode : chaque question des deux fichiers jsonl est rattachée à une seule famille, d'après son intitulé codé et son domaine (critique d'abord, puis fiscal, comptable et social par domaine, puis mots-clés) ; 27 cas limites tranchés à la relecture. Sessions = sessions (sur 16) ayant au moins une question de la famille. Réponses modèles (p. 2-6) : impersonnelles, articles post-2024, valeurs de VERIF.md ou du texte imprimé dans V1-V6, faits du sujet cité.

1 Quel régime fiscal, quelle imposition ?

61 questions · 14/16 sessions

2024-05 Q1.4 « La plus-value dégagée dans le cadre de cette cession peut-elle bénéficier d'une exonération fiscale ? Si oui, laquelle ou lesquelles et si non, pourquoi ? »
2025-11 Q1.3 « Indiquez si Ella TOUFFEAU peut bénéficier d'un avantage fiscal lié à son versement en numéraire de 20 000 €. Justifiez votre réponse. »

TRAME PAS À PAS

1. **Qualifier** : qui (IR ou IS, micro ou réel, BIC, BNC, association), quelle opération (revenu, cession, apport, don), quelle date (quelle loi de finances).
2. **Règle** : article du CGI et liste de ses conditions, une par ligne.
3. **Application** : tester chaque condition avec les dates et montants de l'annexe ; une condition qui échoue suffit, mais dire laquelle.
4. **Conclusion** : régime applicable, taux ou mécanisme ; montant seulement si un calcul est demandé.

RÉFLEXES ET PIÈGES

Chiffres 2026 : micro 203 100 € / 83 600 € ; franchise TVA 85 000 € / 37 500 € ; IS 15 % jusqu'à 42 500 € puis 25 %. Condition de durée (5 ans) souvent oubliée. Au 1er janvier 2027, la TVA passe dans le CIBS (piège pour mai 2027).

OUVRIR

Mémento Fiscal (onglets verts) · ta fiche de seuils datée. Aucun texte fiscal dans V1-V6.

RÉPONSE MODÈLE · 2024-05 Q1.4 — LA PLUS-VALUE DE CESSION DU FOOD-TRUCK PEUT-ELLE ÊTRE EXONÉRÉE ? ≈ 137 mots

Règle. Les exonérations de plus-values professionnelles exigent une activité exercée pendant au moins cinq ans : CGI 151 septies (recettes jusqu'à 250 000 € pour les ventes, exonération partielle jusqu'à 350 000 €), 238 quindecies (valeur jusqu'à 500 000 €, dégressive jusqu'à 1 M€), 151 septies A (départ en retraite dans les deux ans). Le micro-entrepreneur est imposé sur ses plus-values selon le droit commun (CGI 50-0, 1, sixième alinéa).

Application. Activité du 15 décembre 2019 au 30 novembre 2023 : moins de quatre ans. Recettes (143 555 € et 152 801 € HT en 2021-2022) et prix (65 000 €) sous les plafonds, mais la durée manque ; aucun départ en retraite (reprise d'un restaurant en avril 2024).

Conclusion. Aucune exonération : plus-value imposable, la fraction à long terme à 12,8 % plus 17,2 % de prélèvements sociaux.

2 Critiquez ce document (rapport, note, courrier, annexe, étude)

43 questions · 14/16 sessions

2019-11 Q1.4 « Vous devez établir la liste des anomalies relevées et proposer les rectifications nécessaires (il n'est pas demandé aux candidats d'établir un nouveau rapport). »
2023-11 Q3.2 « Relevez les anomalies. »

TRAME PAS À PAS

1. **Lire** le document une fois en entier ; surligner chaque date, montant, référence, nom, forme sociale.
2. **Passer la grille** : destinataire et organe ; dates ; signataire ; forme et dénomination ; paragraphes obligatoires ; chiffres comparés aux annexes ; ce qui manque.
3. **Une anomalie = une ligne** : constat → texte → correction ou conséquence. Numéroter.
4. **Conclure** par l'action : corriger avant signature, ne pas diffuser, informer.

RÉFLEXES ET PIÈGES

Toute affirmation d'un personnage est suspecte. Un ancien numéro (L. 823-x) est en soi une anomalie à signaler. Ne pas réécrire le document si ce n'est pas demandé. Viser au moins six anomalies pour une question lourde.

OUVRIR

V1 NEP 700 § 18 (89-90), NEP 570 § 12-14 (67) · V2 concordance (2) · textes cités dans le document : V2, V6.

RÉPONSE MODÈLE · 2019-11 Q1.4 — ANOMALIES DU PROJET DE RAPPORT SUR LES COMPTES (SA TRANSPORTS LYON-LOIRE) ≈ 135 mots

Règle. Le rapport s'adresse à l'organe appelé à statuer sur les comptes ; il indique l'origine de la désignation et la date de clôture ; il est signé par le commissaire aux comptes personne physique (NEP 700 § 18 ; L. 821-53, ancien L. 823-9). Le commissaire est désigné par l'assemblée ordinaire (L. 821-40, ancien L. 823-1).

Application. (1) « A Monsieur le Président » : destinataire erroné, l'assemblée générale. (2) Mission « confiée par le conseil d'administration » : désignation par l'AGO. (3) Clôture au 31/12/2018 en titre, au 30/09/2018 dans l'opinion : incohérence. (4) Signature d'Ella Toufeau, collaboratrice : seul le commissaire signe. (5) « Certification pure et simple » si l'annexe omet une incertitude sur la continuité : réserve ou refus (NEP 570 § 14). (6) « Présidente », « association » : mentions étrangères à la SA.

Conclusion. Projet à corriger point par point avant signature.

3 Peut-il accepter ? (déontologie, LCB-FT, mission de l'EC)

34 questions · 15/16 sessions

2025-05 Q2.2 « Le commissaire aux comptes peut-il réaliser cette mission ? » (évaluation des titres pour le PEE)
2021-05 Q1.7 « Les modalités de rémunération envisagées de la mission d'audit fiscal qui serait confiée à l'expert-comptable sont-elles acceptables ? »

TRAME PAS À PAS

1. **Qui, quoi, pour qui** : CAC de l'entité ou EC ? quelle mission ou prestation ? entité EIP ou non ?
2. **Règle** : la loi d'abord (L. 821-27, L. 821-28 ; ord. 1945 art. 22 pour l'EC), puis le code (art. 5, 13, 21-22 CAC ; art. 145-151 EC), puis la norme (NEP 210, 9605, NPLAB, NP 2300…).
3. **Application** : quelle menace (autorévision, intérêt, dépendance) ? une sauvegarde suffit-elle ?
4. **Conclusion** en première ligne : oui, non, ou oui si… ; puis les démarches (lettre de mission, vigilance, information).

RÉFLEXES ET PIÈGES

CAC : aucune rémunération proportionnelle ou conditionnelle (code CAC art. 13). Non-EIP : interdiction si risque d'autorévision sans sauvegarde (L. 821-28 IV). NP 2300 = présentation, 2400 = examen limité, 3100 = attestations, 4410 = compilation. LCB-FT : degrés faible / moyen / élevé, vigilance standard ou renforcée.

OUVRIR

V2 L. 821-27/28 (29-30), L. 821-35 (33) · V4 art. 5 (3), 13 (5), 18 (6-7), 21-22 (7-8), décret 145-151 (26-27), ord. art. 2, 21, 22 (33, 40-41) · V1 NEP 210 (8), 9605 (129) · V5 cadre (10), NPLAB (27-36).

RÉPONSE MODÈLE · 2023-11 Q2.1 — LE NIVEAU DE RISQUE LCB-FT RETENU PAR CATALINA EST-IL CORRECT ? ≈ 124 mots

Règle. L'expert-comptable classe le risque selon au moins quatre critères : caractéristiques, activité et localisation du client, mission (NPLAB § 19 ; CMF L. 561-4-1). Chaque critère reçoit un degré d'exposition faible, moyen ou élevé (§ 20, A20) ; il en découle une vigilance standard (faible ou moyen) ou renforcée (élevé) (§ 21). Le responsable de la mission module et documente (§ 22, A22).

Application. Catalina cote « normal » le critère client et conclut à un risque global « normal » : ce niveau n'existe pas dans la norme. L'activité de maçonnerie est cotée faible sans justification, alors que la grille tient compte des mouvements d'espèces (A19.2).

Conclusion. Cotation à reprendre : un degré par critère, le niveau de vigilance qui en découle (a priori standard), une justification écrite au dossier.

4 Cette opération est-elle régulière ? Quelle procédure ?

32 questions · 14/16 sessions

2025-11 Q2.7 « Que pensez-vous de la procédure qui a été suivie en matière de distribution d'acompte sur dividendes ? Justifiez votre réponse. »
2023-11 Q3.3 « Que doit répondre monsieur MARTIMOR sur ce projet ? » (augmentation de capital alors que le capital n'est pas libéré)

TRAME PAS À PAS

1. **Forme sociale d'abord** (SA, SAS, SARL, association) : la règle change avec elle.
2. **Règle** : organe compétent, majorité, document préalable (rapport, bilan certifié), délai, publicité.
3. **Application** : confronter chaque étape du PV ou du projet à la règle : qui a décidé, sur quel document, à quelle date.
4. **Conclusion** : régulier ou non ; sanction (nullité, pénal) ; régularisation possible ; rôle du CAC.

RÉFLEXES ET PIÈGES

SAS : lire les statuts (L. 227-9). Acompte : bilan certifié et organe de direction, pas l'assemblée (L. 232-12, R. 232-17). Conventions : SA autorisation préalable (L. 225-38), SAS rapport (L. 227-10), SASU registre. L'obligation triennale de L. 225-129-6 a été supprimée en 2019.

OUVRIR

V6 L. 223-42 (30), L. 225-38 à 43 (35-37), L. 225-135 (42), L. 225-248 (47), L. 227-9 à 10 (52-53), L. 232-12 (55), R. 223-37 (77), R. 232-17 (84) · Mémento Sociétés.

RÉPONSE MODÈLE · 2024-05 Q2.7 — CAPITAUX PROPRES DE LA SARL LASSIE-TUDE INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL : PROCÉDURE ET RISQUES ≈ 139 mots

Règle. Les associés décident, dans les quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaître la perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée (C. com. L. 223-42). À défaut, capitaux propres reconstitués ou capital réduit au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ; résolution publiée. Sans reconstitution, un capital supérieur au seuil réglementaire (1 % du total du bilan, R. 223-37) est ramené sous ce seuil dans les deux exercices suivants. Faute de décision provoquée par le gérant ou le commissaire, tout intéressé peut demander la dissolution en justice.

Application. Capital de 100 000 €, perte 2022 très forte, aucune amélioration attendue avant quatre à cinq ans.

Conclusion. Consulter les associés dans les quatre mois et publier ; à défaut de reconstitution, réduction de capital ; risque de dissolution judiciaire (délai de régularisation de six mois au plus).

5 Faut-il un CAC ou un commissaire ? Quelle mission, quelle durée ?

30 questions · 13/16 sessions

2020-11 Q1.1 « La S.A.S. OSTREO était-elle tenue de nommer un commissaire aux comptes à sa création ? »
2023-05 Q1.6 « Pour cette opération, la nomination d'un commissaire à la fusion ou aux apports est-elle requise ? »

TRAME PAS À PAS

1. **Texte qui oblige** : SNC L. 221-9, SARL L. 223-35, SA L. 225-218, SAS L. 227-9-1, groupe L. 821-43, association L. 612-1 / L. 612-4 ; ou l'opération (apports, transformation, fusion, réduction).
2. **Seuils** : lesquels, pour quel exercice (ouvert avant ou après le 1/1/2024), cumulés si groupe ; effectif et CA calculés selon D. 123-200.
3. **Application** : 2 seuils sur 3 ? qui nomme, pour combien d'exercices (6 : L. 821-44 ; 3 : L. 821-46, L. 821-57), suppléant (L. 821-40) ?
4. **Conclusion** : oui ou non, qui nomme, quand, quelle NEP (911, 912), risque si absence (L. 821-6, L. 821-5).

RÉFLEXES ET PIÈGES

Seuils sociétés : 5 M€ / 10 M€ / 50 (4 / 8 / 50 avant 2024) ; filiales significatives 2,5 M€ / 5 M€ / 25. Mandat en cours mené à son terme. Sortie : 2 seuils non dépassés pendant les 2 exercices précédant l'expiration. Minoritaires : 1/10 du capital en justice, 1/3 demande motivée (3 exercices). Associations : 153 000 € de subventions ; 50 / 3,1 M€ / 1,55 M€.

OUVRIR

V6 D. 221-5 (75), L. 227-9-1 (52), L. 223-35 (29), L. 225-218 (46), D. 123-200 (74), D. 821-171/172 (90-91), R. 612-1 (87), D. 612-5 (88) · V2 L. 821-40 (35), 43-44 (37), 46-47 (40) · V1 NEP 911 (99), 912 (107).

RÉPONSE MODÈLE · 2024-05 Q2.3 — QUE PENSEZ-VOUS DE LA POSITION D'ELLA TOUFFEAU (RENOUVELLEMENT DU CAC NON INSCRIT) ? ≈ 134 mots

Règle. La société qui contrôle un ensemble dépassant deux des trois seuils, chiffres cumulés, désigne au moins un commissaire (L. 821-43, ancien L. 823-2-2 ; D. 821-171 renvoyant à D. 221-5 : 5 M€ de bilan, 10 M€ de CA HT, 50 salariés ; 4 / 8 / 50 pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2024). Exemption seulement si la tête de groupe est contrôlée par une entité dotée d'un commissaire.

Application. Seule, la SA ne dépasse que le bilan (10 500 K€). Ensemble 2022 (annexe D) : bilan 21 913 K€ et CA 10 632 K€, effectif 49 : deux seuils dépassés sous les deux barèmes. M. TUATION, personne physique, la contrôle : pas d'exemption.

Conclusion. Position erronée : inscrire le renouvellement de M. ROLLAND, pour six exercices (L. 821-44), à l'ordre du jour de l'AGO du 29 juin 2023.

6 Quel traitement comptable, quelle information en annexe ?

30 questions · 14/16 sessions

2022-11 Q2.1 « En vous appuyant sur les informations figurant dans l'annexe 1 (bilan et compte de résultat de la SARL ABC M), quel type d'annexe Jean doit-il préparer ? »
2023-11 Q2.5 « Que pouvez-vous répondre à Catalina sur son interrogation relative aux travaux de réparation effectués sur la pelleteuse ? »

TRAME PAS À PAS

1. **Qualifier** : actif, charge ou passif ? changement de méthode, d'estimation, ou erreur ?
2. **Règle PCG** : définition → comptabilisation → évaluation à l'entrée puis à la clôture → annexe.
3. **Application** : comptes et sens de l'écriture ; chiffres si un calcul est demandé.
4. **Conclusion** : traitement retenu, effet sur le résultat ou les capitaux propres ; côté CAC, NEP 540 ou 730.

RÉFLEXES ET PIÈGES

Méthode (122-2 : choix possible et meilleure information) ≠ estimation (122-5 : prospectif) ≠ erreur (122-6 : résultat de l'exercice). Méthodes de référence irréversibles (art. 121-5, V3 · 11-12). Remplacement d'un composant (214-9) ≠ entretien. Amortissement ≠ dépréciation.

OUVRIR

V3 122-1 à 122-6 (12-13), actif 14-28, titres 29, provisions 35-38, annexe 105 · V1 NEP 540 (53), 730 (98).

RÉPONSE MODÈLE · 2023-05 Q3.3 — LA RÉVISION PROSPECTIVE DES PLANS D'AMORTISSEMENT DU NAVIRE EST-ELLE POSSIBLE ? ≈ 120 mots

Règle. Le plan d'amortissement est défini à l'entrée du bien ; toute modification significative de l'utilisation prévue, par exemple de la durée, entraîne sa révision prospective (PCG 214-14). La durée s'apprécie à l'origine ou en cours d'utilisation (214-1). C'est un changement d'estimation : effet sur l'exercice en cours et les suivants, sans retraitement du passé (122-5) ; pas un changement de méthode (122-2).

Application. La hausse du nombre de croisières (fonte des glaces) modifie l'usage attendu de chaque composant (coque, moteurs, électricité, sécurité) : circonstance nouvelle au sens de 122-5. La valeur résiduelle de la coque reste déduite de la base amortissable (214-4).

Conclusion. Oui : révision prospective, composant par composant, sur la valeur nette comptable restante, à condition d'être étayée par des éléments documentés.

7 Quels rapports, quelles diligences ?

26 questions · 15/16 sessions

2020-11 Q1.8 « Quel(s) est (sont) le(s) rapport(s) que doit présenter Mme Estelle COUTEAU à la seconde assemblée générale ? »
2023-05 Q3.4 « Si cette révision des plans d'amortissement est possible, quelles diligences devrez-vous mettre en œuvre ? »

TRAME PAS À PAS

1. **Mission et stade** : certification ou intervention ponctuelle (apports, DPS, réduction, transformation) ; planification, contrôle ou rapport ?
2. **Règle** : texte qui impose le rapport ou la diligence, et la NEP.
3. **Application** : diligences numérotées avec un verbe d'action (obtenir, rapprocher, inspecter, confirmer, apprécier) et l'assertion visée ; rapports : destinataire, moment, contenu.
4. **Conclusion** : incidence sur le rapport (observation, réserve, refus, impossibilité).

RÉFLEXES ET PIÈGES

« Diligences » = actions, pas un rappel de droit. Rapports à l'assemblée annuelle : comptes (L. 821-53, NEP 700), vérifications spécifiques (L. 821-54, NEP 9510), conventions (L. 225-40 SA, L. 227-10 SAS). Mandat de 3 exercices : rapport sur les risques (L. 821-57, NEP 911).

OUVRIR

V1 NEP 500 (42-43), 540 (53), 700 (87-90), 9510 (121), 911 (99) · V2 L. 821-53/54 (42-43), L. 821-57 (44) · V6 L. 225-40 (35-36), L. 225-135 (42), L. 225-204 (45), L. 227-10 (53).

RÉPONSE MODÈLE · 2025-11 Q2.5 — L'ACQUISITION DE LA FILIALE A-T-ELLE UN IMPACT SUR LES DILIGENCES DU CAC ? QUELLES ASSERTIONS ? ≈ 126 mots

Règle. Le commissaire collecte des éléments suffisants et appropriés sur les assertions (NEP 500 § 9) : pour les soldes, existence, droits et obligations, exhaustivité, évaluation et imputation ; pour l'annexe, exhaustivité et présentation. Les titres entrent au coût d'acquisition (PCG 221-1), les participations sont ensuite évaluées à leur valeur d'utilité (221-3). Le rapport fait état des prises de participation (NEP 700 § 16 ; C. com. L. 233-6).

Application. Titres de BRASSE COULÉE acquis le 1er janvier 2024 : poste nouveau et significatif ; acte d'acquisition non obtenu malgré plusieurs demandes.

Conclusion. Oui : existence et droits (acte, registre des mouvements de titres), évaluation (prix, frais, dépréciation), information en annexe et dans le rapport de gestion. Sans l'acte : limitation, donc réserve ou impossibilité de certifier (NEP 700 § 11 et 14).

8 Que doit faire le CAC face à… ?

17 questions · 9/16 sessions

2024-05 Q2.6 « Quelle sera l'attitude de monsieur RAYMOND ? Justifiez votre réponse. » (non-dépôt des comptes signalé par le greffe)
2025-05 Q2.1 « Que doit faire le commissaire aux comptes face à cette situation ? »

TRAME PAS À PAS

1. **Qualifier les faits** : irrégularité, délit, menace sur la continuité, soupçon de blanchiment ?
2. **Obligations** : informer les organes (L. 821-63), signaler à la plus prochaine assemblée (L. 821-10 al. 1), révéler au procureur (al. 2), alerte (L. 234-1 / 234-2), déclaration TRACFIN (NEP 9605).
3. **Incidence sur la mission** : NEP 250, 570 ; opinion (NEP 700).
4. **Déontologie et conclusion** : secret (L. 821-35), non-immixtion ; actions dans l'ordre chronologique.

RÉFLEXES ET PIÈGES

Ordre imposé : qualifier → obligation → texte et NEP → déontologie. Non-révélation : 5 ans et 75 000 € (L. 821-9). Alerte : réponse sous 15 jours, reprise possible dans les 6 mois. Le CAC ne régularise pas à la place des dirigeants.

OUVRIR

V2 L. 821-6 (18), L. 821-9/10 (19), L. 821-63 (46), L. 821-65 (49) · V1 NEP 250 (16-17), 260 (18), 570 (66-67), 9605 (138-140) · V6 L. 234-1/2 (62-64), D. 821-185 (92).

RÉPONSE MODÈLE · 2025-11 Q2.6 — LA FILIALE BRASSE COULÉE N'A PAS DÉSIGNÉ DE CAC : QUE DOIT FAIRE M. CHRONO ? ≈ 137 mots

Règle. Une SAS qui dépasse deux des trois seuils à la clôture d'un exercice désigne un commissaire (L. 227-9-1 ; D. 221-5 : 5 M€, 10 M€, 50 salariés ; 4 / 8 / 50 pour un exercice ouvert avant le 1er janvier 2024). Défaut de désignation : deux ans et 30 000 € (L. 821-6, 1°, ancien L. 820-4) ; délibérations exposées à la nullité (L. 821-5, ancien L. 820-3-1). Le commissaire signale les irrégularités à la plus prochaine assemblée et révèle les faits délictueux (L. 821-10, ancien L. 823-12).

Application. Filiale à 100 % : CA de 15 000 000 €, 132 salariés : deux seuils dépassés sous les deux barèmes.

Conclusion. Informer la direction de la mère (L. 821-63 ; NEP 260), demander la désignation, signaler l'irrégularité à l'assemblée, apprécier la révélation au procureur, en tirer les conséquences sur l'audit des titres (NEP 250).

9 Quelles conséquences d'un manquement ? (nullité, sanctions, responsabilité)

16 questions · 11/16 sessions

2023-11 Q3.7 « Quelles sont les conséquences juridiques de cette situation ? » (comptes communiqués au CAC 4 jours avant l'AG)
2025-11 Q2.2 « Quelles sont les conséquences de l'absence de convocation du commissaire aux comptes, M. CHRONO, à l'assemblée générale annuelle du 27 décembre 2024 ? »

TRAME PAS À PAS

1. **Manquement et auteur** : dirigeant, société, CAC, EC ?
2. **Quatre étages** : civil (nullité, responsabilité), pénal (texte et peine), fiscal ou social, disciplinaire.
3. **Application** : chaque étage, oui ou non, avec le fait du cas.
4. **Conclusion** : sanctions, régularisation possible, rôle du CAC ou de l'EC.

RÉFLEXES ET PIÈGES

Nullité jamais automatique (défaut de convocation du CAC : Com. 10 févr. 2021). Peines : L. 821-6 1° 2 ans et 30 000 €, 3° (entrave) 5 ans et 75 000 € ; dividendes fictifs et abus de biens sociaux 5 ans et 375 000 € (L. 242-6). Responsabilité du CAC : prescription de 3 ans (L. 821-38).

OUVRIR

V2 L. 821-5/6 (18), L. 821-9 (19), L. 821-37/38 (34), L. 821-72 s. (56) · V6 L. 241-3 (67), L. 242-6 (69), L. 232-17 (56), R. 247-3 (85).

RÉPONSE MODÈLE · 2024-05 Q2.5 — SANCTIONS ENCOURUES, ET POUR QUI, EN CAS DE NON-DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS ? ≈ 129 mots

Règle. La SARL dépose ses comptes annuels, l'affectation du résultat et, le cas échéant, le rapport du commissaire dans le mois de l'approbation, deux mois en cas de dépôt électronique (C. com. L. 232-22). Le défaut de dépôt est une contravention de 5e classe : 1 500 €, 3 000 € en récidive (R. 247-3 ; C. pén. 131-13). Tout intéressé ou le ministère public peut obtenir du président du tribunal une injonction sous astreinte (L. 123-5-1) ; le président peut aussi enjoindre aux dirigeants de déposer sous astreinte (L. 611-2, II).

Application. Comptes 2022 de la SARL LASSIE-TUDE non déposés, relance du greffe de Bourges.

Conclusion. La gérante, Lise TUATION, tenue d'assurer le dépôt, encourt l'amende et l'injonction sous astreinte ; le commissaire, informé, signale l'irrégularité à la prochaine assemblée et la révèle au procureur, sauf régularisation spontanée (L. 821-10 ; pratique CNCC 2014).

10 Question de droit social

9 questions · 8/16 sessions

2021-11 Q2.6 « L'association peut-elle mettre fin à la période d'essai de madame Chloé DUVAL ? »
2026-05 Q1.2 intitulé codé : années sur lesquelles pourra porter le contrôle URSSAF (sujet scanné)

TRAME PAS À PAS

1. **Qualifier** la relation : salarié ? contrat écrit ? quelle durée du travail ? quelle période ?
2. **Règle** : Code du travail ou CSS ; contrôle URSSAF : R. 243-59.
3. **Application** : faits datés, heures, sommes.
4. **Conclusion** : irrégularité, régularisation, risque (redressement, travail dissimulé).

RÉFLEXES ET PIÈGES

Contrôle URSSAF : avis au moins 30 jours avant ; réponse aux observations sous 30 jours, prorogeable à 60. Effectif : moyenne des effectifs mensuels (L. 130-1 CSS). Pas de Mémento Social en novembre : principe + « à vérifier » plutôt qu'un chiffre inventé.

OUVRIR

V6 L. 130-1 CSS (17-18), R. 243-59 (19-21).

RÉPONSE MODÈLE · 2024-05 Q1.3 — QUELLES IRRÉGULARITÉS DANS LA SITUATION DES SALARIÉS DE L'ÉTÉ 2023 ? ≈ 135 mots

Règle. Le CESU déclare des emplois de services à la personne au domicile d'un particulier (C. trav. L. 1271-1, à vérifier) ; un emploi dans un commerce relève de la paie de droit commun. Les heures au-delà de la durée légale sont majorées, à défaut d'accord, de 25 % pour les huit premières, 50 % au-delà (C. trav. L. 3121-36). Dissimuler une embauche ou des heures est du travail dissimulé (L. 8221-5).

Application. Ange Lubin, déclaré en CESU pour travailler dans le food-truck en juillet-août 2023 : déclaration irrégulière, réduction d'impôt de l'article 199 sexdecies indue pour cette période. Martin Lubin : 48 heures par semaine, heures excédentaires « payées par la suite ».

Conclusion. Régulariser la déclaration et les bulletins, payer les heures majorées (taux de la convention collective à vérifier), corriger la réduction d'impôt ; risque de redressement URSSAF.